

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5076683-81.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: SUZANA DE CARVALHO ROSA

RECORRIDO: MINISTÉRIO DA DEFESA

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR. DECISÃO MONOCRÁTICA DETERMINANDO A SUSPENSÃO DO PROCESSO SOB O ARGUMENTO DE QUE, EM QUE PESE O TEMA 1080 DO STJ ABORDE TÃO SOMENTE A ASSISTÊNCIA MÉDICA DO FUNSA, O ENTENDIMENTO A SER ADOTADO PELA CORTE SUPERIOR TAMBÉM IMPACTARÁ EM CASOS SEMELHANTES NO FUSMA E FUSEX. RECURSO DA PARTE AUTORA REQUERENDO PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO E A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUANTO AO SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA GRAVIDADE DO QUADRO CLÍNICO PARA AUTORIZAR A CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO AGRAVO REGIMENTAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO. Publique-se e intimem-se. Preclusa a presente decisão, cumpra-se a decisão do Evento 10, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2025.

5076683-81.2024.4.02.5101

510015279011 .V6

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5076683-81.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: SUZANA DE CARVALHO ROSA

RECORRIDO: MINISTÉRIO DA DEFESA

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto pela parte autora em face da decisão proferida no Evento 10 que determinou o sobrestamento do processo sob o fundamento de que "em que pese o tema 1080 mencione tão somente a assistência médica do FUNSA, o entendimento a ser adotado pela Corte Superior também impactará em casos semelhantes no FUSMA e FUSEX."

No recurso, a parte autora requer a reforma da decisão. Aduz que a tese firmada no Tema 1080 do STJ restringe-se ao direito à assistência médico-hospitalar por meio do Fundo de Saúde da Aeronáutica (FUNSA), não havendo previsão explícita de extensão para outros regimes, como o FUSMA (Fundo de Saúde da Marinha) e o FUSEX (Fundo de Saúde do Exército). Pondera que *"a equiparação entre o FUNSA e o FUSEX, feita na decisão recorrida, é inadequada e prejudicial à agravante, eis que as características e regulamentos especificados de cada fundo não possuem a mesma natureza e se quer há previsão que o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA fará alguma equiparação."*

Frisa, na sequência, que, independentemente da suspensão do processo, a concessão da tutela provisória de urgência é a medida mais justa e necessária para garantir o direito da agravante de permanecer no plano de saúde FUSEX, do qual depende para seus tratamentos médicos essenciais.

Ressalta que sua situação é idêntica à da sua irmã, Simone Correa Rosa, cujo direito foi recentemente garantido por decisão proferida pela 28ª Vara Federal da Justiça Federal do Rio de Janeiro, no processo nº 5067940-82.2024.4.02.5101.

Argumenta que "é portadora de glaucoma, uma condição que requer tratamento contínuo e acompanhamento médico especializado para controlar a progressão da doença e prevenir a perda permanente da visão. A interrupção desse tratamento acarreta um risco iminente de cegueira irreversível, o que representa um dano irreparável, afetando diretamente não apenas sua saúde física, mas também a dignidade e qualidade de vida, comprometendo sua autonomia e bem-estar."

Observa, também, que "sofre de Síndrome de Sjögren, uma doença autoimune crônica que afeta principalmente as glândulas produtoras de saliva e lágrimas, resultando em ressecamento severo dos olhos e da boca. Essa condição causa uma série de complicações graves, como lesões oculares, problemas dentários, fadiga intensa e dores articulares. A doença pode afetar órgãos internos, como pulmões, fígado e rins, e até aumentar o risco de linfoma".

Requer o recebimento do recurso e a concessão da liminar para suspender os efeitos da decisão agravada e que seja concedida a tutela de urgência para o fim de restabelecer o plano FUSEX.

VOTO

Não obstante os bem lançados argumentos da parte autora, esta relatoria conclui que não há possibilidade de alterar a decisão agravada quando determinou o sobrestamento do processo.

Com efeito, conforme já destacado na decisão recorrida, esta Turma firmou compreensão no sentido de que o entendimento a ser adotado pelo STJ quando do julgamento do Tema 1080 também impactará em casos semelhantes no FUSMA e FUSEX.

Neste mesmo sentido:

MILITAR. PENSIONISTA. RESTABELECIMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR. FUSMA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. STJ AFETOU PELA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS A CONTROVÉRSIA ACERCA DO DIREITO DA PENSIONISTA DE MILITAR À ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR POR MEIO DO FUNDO DE SAÚDE DA AERONÁUTICA (FUNSA) DE INSTITUIDOR FALECIDO ANTES DA LEI Nº 13.954/2019 - TEMA 1080 (ACÓRDÃO PUBLICADO NO DJE EM 08/03/2021). SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA QUANTO À ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DO FUSMA E FUSEX. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. MANTIDA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDA, NO EVENTO 5, A DESPEITO DA ANULAÇÃO, RESSALVADA A POSSIBILIDADE AO JUÍZO A QUO DE ALTERAÇÃO ACASO NECESSÁRIO, BEM COMO APÓS O JULGAMENTO DO TEMA PELO STJ. RECURSO CÍVEL Nº 5022897-32.2023.4.02.5110/RJ, RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA, julgado em 08/10/2024.

Por outro lado, não se vislumbra a possibilidade de concessão de medida de urgência, uma vez que, conforme consignado na decisão proferida no Evento 3, a parte autora não comprovou a gravidade do seu quadro clínico por meio dos documentos anexados aos autos, seja quando do ajuizamento da presente medida de urgência, seja nas manifestações posteriores.

Portanto, impõe-se manter a decisão agravada.

Deste modo, voto por **CONHECER DO AGRAVO REGIMENTAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO**. Publique-se e intimem-se. Preclusa a presente decisão, cumpra-se a decisão do Evento 10.